

Delimitačný protokol CRZ č. 05311/2025-OS-0140180/25.00**o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu**

podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Protokol“)

Odovzdávajúci: **Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond**
Sídlo: Búdková 36, 817 15 Bratislava
Štatutárny orgán: generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa
podľa výpisu z obchodného registra
IČO: 17 335 345
DIČ: 2021007021
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK35 8180 0000007000001638
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: PO, vložka 35/B
(ďalej len „odovzdávajúci“)

a

Preberajúci : **Slovenská republika - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
so sídlom: Námestie SNP 8, 97566, Banská Bystrica
štatutárny orgán: Ing. Juraj Marko
poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982

(ďalej len „preberajúci“ a spolu s odovzdávajúcim „účastníci protokolu“)

Čl. I**Predmet a dôvod odovzdania správy nehnuteľného majetku štátu**

1. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá podľa § 50 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov správu k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky:

Okres: Trnava**Obec:** Smolenice**Katastrálne územie:** Smolenická Nová Ves**Parcely registra E**

Číslo parcely	Výmera v m2	Druh pozemku	Číslo listu vlastníctva	Spoluvlastnícky podiel
1449	575	vinica	2082	1/1
1511	2036	lesný pozemok	2082	1/1
Spolu	2611			



Parcely registra C

Číslo parcely	Výmera v m2	Druh pozemku	Číslo listu vlastníctva	Spoluvlastnícky podiel
1077	615	lesný pozemok	2082	1/1
1088/2	196	lesný pozemok	2082	1/1
1095	608	lesný pozemok	2082	1/1
1112	1921	lesný pozemok	2082	1/1
1140	576	lesný pozemok	2082	1/1
Spolu	3916			

d'alej len („predmet odovzdania“).

** poznámka:*

Druh pozemkov pri parcelách KNE je v nesúlade so stavom KN-C resp. so skutočným stavom, lesný pozemok = zastavaná plocha a nádvorie, vinica = lesný pozemok.

2. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá nehnuteľný majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky bezodplatne.
3. Dôvodom odovzdania je skutočnosť, že predmet odovzdania tvorí lesné pozemky podľa § 3 alebo ostatný majetok vo vlastníctve štátu podľa § 50a zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktoré sú podľa § 50 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov v zákonnej správe preberajúceho. Predmet odovzdania zároveň nie je majetkom, ktorý spravuje odovzdávajúci podľa § 34 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Čl. II

Osobitné ustanovenia

1. Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmet odovzdania sa nevzťahujú reštitučné nároky alebo neboli uplatnené reštitučné nároky podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákona č. 282/1993 Z.z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení neskorších predpisov a zákona č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam.



2. Odovzdávajúci vyhlasuje, že predmet odovzdania nie je zaťažený záložným právom, vecným bremenom ani inými zapísanými alebo nezapísanými ťarchami a že na predmete odovzdania neviaznu žiadne dlhy. Odovzdávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne skryté alebo právne vady na predmete odovzdania.
3. S predmetom odovzdania neprechádzajú na preberajúceho žiadne záväzky ku dňu prechodu správy tohto majetku štátu na preberajúceho.

Čl. III **Záverečné ustanovenia**

1. Protokol nadobúda platnosť dňom podpísania oboma účastníkmi protokolu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle právnych predpisov upravujúcich jeho zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Účastníci protokolu sa dohodli, že návrh na zápis práv vyplývajúcich z protokolu k majetku štátu záznamom spolu s príslušnými listinami na katastrálny odbor príslušného okresného úradu podá v elektronickej podobe preberajúci.
3. Účastníci protokolu vyhlasujú, že si tento protokol prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave dňa

V Banskej Bystrici dňa

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

.....
generálny riaditeľ
Slovenský pozemkový fond

.....
Ing. Juraj Marko
poverený výkonom funkcie
generálneho riaditeľa LESOV SR, š.p.

.....
námestník generálneho riaditeľa
Slovenský pozemkový fond

